

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA
PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK
DENGAN
PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA**

No. 001/BSX/PKS/I/2021

Pada hari ini Rabu tanggal tahun dua ribu dua puluh satu (.....) bertempat di Jakarta, telah diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pelayanan Pengiriman Barang (selanjutnya disingkat “Perjanjian”), oleh dan antara para pihak :

1. PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Balai Pustaka Raya No. 23, Jakarta Timur, yang diwakili secara sah oleh selaku pimpinan PT. Buana Solusi Sinergi Logistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Solusi Sinergi Logistik, untuk selanjutnya disebut PENGANGKUT ;
2. PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di, yang diwakili secara sah oleh selaku PT. Anugerah Analysis Sempurna, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili direksi PT. Anugerah Analysis Sempurna, untuk selanjutnya disebut PENGIRIM ;

Selanjutnya PENGANGKUT dan PENGIRIM secara bersama – sama disebut “para pihak”.

Para Pihak dengan berdasarkan itikad baik serta saling mempercayai, telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal – Pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PENGANGKUT menyetujui untuk melaksanakan penjembutan Barang dari alamat PENGIRIM serta melakukan pengiriman dan pengantaran ke alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan oleh si PENGIRIM.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PENGANGKUT**

1. PENGANGKUT wajib melaksanakan penjemputan sesuai dengan permintaan PENGIRIM, serta melakukan pengiriman dan pengantaran barang ke alamat tujuan yang terjangkau dan dapat dilayani oleh PENGANGKUT sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan.
2. PENGANGKUT sebagai penyedia jasa pelayanan penjemputan dan pengiriman BARANG PENGIRIM, berhak menagih dan menerima pembayaran atas total biaya pengiriman dari PENGIRIM sesuai dengan Pasal 5 dalam Surat Perjanjian ini.

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA
PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK
DENGAN
PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA**

No. 001/BSX/PKS/I/2021

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PENGIRIM**

PENGIRIM sebagai pengguna jasa penjemputan dan pengiriman barang berkewajiban sebagai berikut :

- Bersedia menyerahkan Barang kepada PENGANGKUT untuk dikirimkan ke alamat tujuan yang telah dicantumkan oleh PENGIRIM.
- Membayar kewajiban pembayaran (tagihan) atas total biaya pengiriman Barang secara transfer dan tepat waktu.
- PENGIRIM, telah membaca dan menyetujui Pedoman dan Syarat Pengiriman yang ditentukan oleh PENGANGKUT yang menjadi Lampiran I dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 4
SYARAT PENGIRIMAN**

1. PENGIRIM harus memberitahu isi barang dengan sebenar – benarnya, pernyataan isi barang yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya merupakan suatu pelanggaran dan dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.
2. PENGIRIM dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi.
3. PENGIRIM dengan ini berjanji dan menyatakan membebaskan PENGANGKUT dari segala tuntutan hukum, termasuk tuntutan dari pihak ketiga serta ganti rugi berupa apapun dan dari manapun yang diakibatkan karena pelaksanaan perjanjian ini dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal oleh PENGIRIM.

**PASAL 5
TARIF**

1. Tarif untuk tiap – tiap pengiriman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Perhitungan biaya pengiriman adalah sesuai tarif yang berlaku dari tempat pengiriman barang yang dilaksanakan.

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA
PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK
DENGAN
PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA**

No. 001/BSX/PKS/I/2021

**PASAL 6
SYARAT PEMBAYARAN**

1. Penagihan atas total biaya pengiriman akan dilakukan oleh PENGANGKUT kepada PENGIRIM berdasarkan transaksi sejak tanggal awal sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan. Tagihan akan dikirim setiap minggu dengan disertai Invoice dan perinciannya.
2. Pelunasan / pembayaran biaya pengiriman dilakukan oleh PENGIRIM kepada PENGANGKUT paling lambat ... (.....) hari setelah Invoice diterima dengan lengkap dan benar oleh PENGIRIM.
3. Apabila PENGIRIM dalam pelaksanaan pembayaran mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan, keterlambatan lebih dari 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo maka, PENGANGKUT berhak menghentikan pengiriman barang PENGIRIM.
4. Pembayaran Tagihan (invoice) dari PENGIRIM kepada PENGANGKUT dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening PENGANGKUT dengan alamat yaitu: Bank BCA Cabang No. Rek. atas nama PT. Buana Solusi Sinergi Logistik.
5. Setiap pajak yang timbul dari PENGIRIM dan PENGANGKUT sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan pajak yang berlaku.
6. Besarnya tagihan atas biaya pengepakan akan dikenakan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**PASAL 7
PENGAMBILAN BARANG**

Pengambilan Barang akan dilakukan setiap hari kerja oleh PENGANGKUT. Order pengambilan barang akan dilakukan via Whatsapp dan telepon ke bagian penjemputan.

No. 001/BSX/PKS/I/2021

PASAL 8

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA
PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK
DENGAN
PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA**

KLAIM

1. Bilamana terjadi satu klaim atas kehilangan atau kerusakan barang yang tidak diasuransikan maka, PENGANGKUT akan menyelesaikan klaim sesuai dengan pedoman dan syarat pengiriman.
2. Bila terjadi keterlambatan pengiriman alamat tujuan pada layanan, same day service (SS), Over Night Service (ONS) Holiday Service (HDS) dan Two Day Service (TDS), PENGANGKUT akan mengembalikan biaya kirim 100% (seratus persen).
3. Untuk barang yang nilainya melebihi 10(sepuluh) kali biaya pengiriman, PENGIRIM harus mengasuransikan barang tersebut sesuai dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PENGANGKUT. Tarif asuransi barang yang spesifik sesuai dengan tarif premi yang menjadi lampiran III ditanggung oleh PENGIRIM dan menjadi kesatuan serta tak terpisahkan dari perjanjian ini ketentuan penyelesaian klaim mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi yang ditunjuk.
4. Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini hanya dapat dilakukan oleh pengirim di kota asal pengiriman.

**PASAL 9
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

1. Masa berlaku perjanjian adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal hingga, apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian ini maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya, PENGANGKUT, berhak menghentikan perjanjian ini apabila PENGIRIM terbukti melanggar ketentuan pasal IV perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab Undang – undang Hukum Perdata.
3. Pengakhiran perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan ini tidak menghilangkan hak – hak dan kewajiban para pihak yang belum dilaksanakan perjanjian ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan – perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar para pihak dan apabila perselisihan tidak

No. 001/BSX/PKS/I/2021

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA
PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK
DENGAN
PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA**

dapat diselesaikan dengan baik maka para pihak bersepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di pengadilan Negeri Jakarta.

**PASAL 11
FORCE MAJURE**

1. Force Majure berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, dimana peristiwa tersebut diluar kekuasaan pihak yang terkena peristiwa force majeure tersebut.
2. Para pihak tidak bertanggungjawab atas kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah, pemogokan, pembakaran/peledakan, perang/huru –hara, kecelakaan yang tidak disebabkan karena kelalaian PENGANGKUT, bencana alam, dan/atau sebab – sebab diluar kekuasaan para pihak.
3. Salah satu pihak akan memberikan keterangan atay laporan secara tertulis dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada pihak lainnya setelah terjadi force majeure dimaksud disertai bukti – bukti yang sah dari pihak yang erwenang untuk kemudian para pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan asas – asas hukum yang berlaku.
4. Semua kerugian dan biaya – biaya yang didirikan oleh salah satu pihak sebaga akibat terjadinya FORCE MAJURE bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

**PASAL 12
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**

1. Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secaa tertulis melalui email, kurir, maupun pos udara tercatat dengan bentuk pengirimannya sebagai berikut :

Jika kepada PENGANGKUT barang, maka bentuk pengirimannya adalah :

PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK

Alamat : Jl. Balai Pustaka Raya No. 23, Pulogadung – Jakarta Timur

Telp : +6221 22476177

Email : info@bosslogistic.co.id

Attn. : Bpk Achmad Syam

Jika kepada PENGIRIM, maka bentuk pengirimannya adalah :

PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA

Alamat :.....

No. 001/BSX/PKS/I/2021

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA
PT. BUANA SOLUSI SINERGI LOGISTIK
DENGAN
PT. ANUGERAH ANALYSIS SEMPURNA**

Telp :
Email :
Attn. :

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi.
3. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan pihak lain mengenai perubahan alamat akan menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamatnya.

**PASAL 13
LAIN – LAIN**

1. Hal – hal yang belum diatur dan perubahan – perubahan dari perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak – pihak yang menandatangani, penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ASLI masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel Perusahaan Para Pihak.

**Dibuat Oleh,
PENGANGKUT**

**Disetujui Oleh,
PENGIRIM**

**(.....)
DIREKSI**

**(.....)
DIREKSI**